



**PUTUSAN**

Nomor 6252 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**,  
beralamat di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, Kelurahan Wae Kelambu,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, diwakili oleh Edistasius Endi, S.E., selaku Bupati,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilarius Madin, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Manggarai Barat, beralamat di Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan  
Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YOHANES SUHERMAN**, bertempat tinggal di Komplek SMA  
Widya Bakti Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan  
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Siprianus Ngganggu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada  
Kantor Hukum "Siprianus Ngganggu, S.H. & Partners", beralamat  
di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Wae Kesambi, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 26 April 2023;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

- 1. ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Marombok, RT 007, RW  
004, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 6252 K/Pdt/2024



2. **JAENUDIN**, bertempat tinggal di Sernaru, RT 007, RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Turut Termohon Kasasi I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Faniry Nanta, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Kristianus Faniry Nanta, S.H. & Rekan", beralamat di Dongang (samping SDI Dongang), Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023;

3. **KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, beralamat di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Baco Pua Tima mengenai objek sengketa pada tanggal 19 November 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.585 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah sah milik Penggugat, yang terletak di Sernaru, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten



Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan jalan raya,
  - Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah milik Baco Pua Tima,
  - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kali Mati,
  - Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah KORAMIL;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah objek sengketa;
  6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat permohonan rekomendasi untuk mendirikan bangunan kepada Camat Komodo, pada tanggal 27 Januari 2006 dari Penggugat, dan penerbitan Surat Rekomendasi dari Camat Komodo Nomor Pb.601/104/I/2006, tanggal 28 Januari 2006;
  7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat *cq.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat perihal permohonan izin prinsip lokasi tertanggal 10 Februari 2006, dan Surat Rekomendasi Nomor Bap.050.6/FIS/04/III/2006, dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberian Izin Prinsip Lokasi (IPL) tertanggal 14 Maret 2006 kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan rumah tinggal dan toko (ruko);
  8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat *cq.* Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 Maret



2006 perihal permohonan izin mendirikan bangunan dan Akta/Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor PU.640/IMB/04.A/VI/2008;

9. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar lunas, tunai, segera dan sekaligus kepada Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sebagai berikut:
  - 1) Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 2) Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengakuan sepihak oleh Tergugat yang berupa perbuatan pengklaiman atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) atau salah satu aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) dan mencabut laporannya ke pihak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan



eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Kompetensi Absolut);
2. Penggugat salah mengajukan gugatan (*error in objecto*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj, tanggal 4 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj, tanggal 27 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Baco Pua Tima mengenai objek sengketa pada tanggal 19 November 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.585 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah sah milik Penggugat, yang terletak di Sernaru, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor



509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan jalan raya,
  - Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah milik Baco Pua Tima,
  - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kali Mati,
  - Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah KORAMIL;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah objek sengketa;
  6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat permohonan rekomendasi untuk mendirikan bangunan kepada Camat Komodo, pada tanggal 27 Januari 2006 dari Penggugat, dan penerbitan Surat Rekomendasi dari Camat Komodo Nomor Pb.601/104/II/2006, tanggal 28 Januari 2006;
  7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat perihal permohonan izin prinsip lokasi tertanggal 10 Februari 2006, dan Surat Rekomendasi Nomor Bap.050.6/FIS/04/III/2006, dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberian Izin Prinsip Lokasi (IPL) tertanggal 14 Maret 2006 kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan rumah tinggal dan toko (ruko);
  8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 Maret 2006 perihal permohonan izin mendirikan bangunan dan Akta/Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor PU.640/IMB/04.A/VI/2008;
  9. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengakuan sepihak oleh Tergugat yang berupa perbuatan pengklaiman atas tanah objek



sengketa dalam perkara *a quo* sebagai tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) atau salah satu aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.916.200,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,



Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon atau Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Baco Pua Tima yang dilakukan pada tanggal 19 November 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, atas nama pemegang hak Yohanes Suherman (Penggugat) dibatalkan secara hukum;
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi serta Para Turut Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengakuan sepihak dari Tergugat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) atau salah satu aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat), sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- Bahwa oleh karena Tergugat adalah subjek Tata Usaha Negara dan perbuatan Tergugat adalah objek Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah termasuk suatu tindakan administrasi pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila terjadi perbuatan/tindakan administrasi tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan cara melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT** tersebut;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj, tanggal 27 Februari 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00         |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 6252 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)